

Wessels / Beulke / Satzger

Derecho Penal. Parte General. El delito y su estructura — trad. de la 46.ª ed. alemana (Raúl Pariona Arana), Instituto Pacífico, 2018

Línea teórica: Teoría de los elementos del injusto; concepción sistemática bipartita del delito (Tipo de injusto + Culpabilidad). Énfasis en la imputación objetiva del resultado, la teoría final de la acción, y la estructura de las causas de justificación como normas permisivas autónomas.

Tesis central

El delito es una acción humana típica, antijurídica y culpable, cuya estructura sistemática requiere el análisis sucesivo de estos elementos diferenciados. La imputación objetiva del resultado es central para determinar si una acción típica fundamenta responsabilidad penal, y las causas de justificación operan como límites autónomos (no negativos) al injusto penal.

Panorama

Manual clásico alemán de Derecho Penal Parte General que desarrolla la estructura del delito mediante un sistema didáctico basado en casos jurídicos y jurisprudencia. Cubre desde conceptos fundamentales hasta la teoría del concurso. ADVERTENCIA: El texto disponible está TRUNCADO a mitad del § 5 (Teoría del tipo); no incluye desde el § 6 en adelante de forma completa, por lo que esta síntesis se basa en la porción inicial disponible de aproximadamente 130 páginas del total.

Postura en la teoría del delito

Acción

Acción es todo comportamiento humano dirigido por la voluntad del sujeto; se rechaza la concepción puramente causal y se adopta una perspectiva final que integra el conocimiento y la intención del autor. La ausencia de acción (fuerza irresistible, reflejos involuntarios, inconsciencia) excluye toda responsabilidad penal.

Tipicidad objetiva

La tipicidad objetiva se refiere a la concordancia del comportamiento con los elementos objetivos del tipo penal (sujeto, objeto, circunstancias, resultado material y nexo causal). Los elementos descriptivos y normativos se diferencian; ambos deben estar presentes y ser conocidos por el autor de forma consciente.

Imputación objetiva

La imputación objetiva es el segundo nivel de análisis causal que determina si la acción de riesgo creado es jurídico-penalmente relevante; se basa en la creación de un riesgo desaprobado y su realización en el resultado típico. Se excluye la imputación cuando el resultado se produce por un curso causal atípico, autolesión, tercero autorresponsable, riesgo permitido o disminución de riesgo.

Tipo subjetivo · Dolo

El dolo típico es el conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo; comprende el elemento cognitivo (conocimiento de las circunstancias) y el volitivo (voluntad de ejecutar). Se distinguen dolo directo (intención), dolo indirecto y dolo eventual (conciencia del riesgo).

Error de tipo

El error de tipo es el desconocimiento o falsa representación de los elementos del tipo objetivo; excluye el dolo y, en algunos casos, la culpabilidad. Se diferencian el error sobre el objeto, error in persona vel obiecto, aberratio ictus y error sobre el curso causal.

Antijuridicidad

La antijuridicidad objetiva existe cuando la acción típica no está justificada por causa legal alguna; las causas de justificación (estado de necesidad, legítima defensa, consentimiento del titular del bien) son normas permisivas autónomas que excluyen el carácter antijurídico aunque subsista la tipicidad.

Culpabilidad

La culpabilidad es la reprochabilidad personal del sujeto imputable y consciente del injusto; se compone de imputabilidad, conciencia del injusto (o evitabilidad del error de prohibición) y ausencia de causas de exculpación. El reproche se gradúa según la libertad de voluntad del autor.

Error de prohibición

El error de prohibición es el desconocimiento o falsa representación de la antijuridicidad del hecho; si es evitable, reduce la culpabilidad pero permite condena por culpa o imprudencia. Si es inevitable, excluye la culpabilidad. Se distingue del error de tipo permisivo.

Tentativa

La tentativa es la ejecución inacabada de un delito doloso de comisión con decisión consumada y disposición inmediata. Requiere que falta consumación y que la acción haya avanzado más allá de actos meramente preparatorios. Es punible cuando la ley lo prevé, salvo desistimiento voluntario.

Autoría y participación

La autoría se define por dominio de la acción (teoría del dominio del hecho): autor directo (ejecuta personalmente), coautor (ejecución conjunta con dominio parcial), autor mediato (dominio de voluntad sobre ejecutor). Participación (instigación y complicidad) son accesorias pero flexibilizadas en la dogmática moderna.

Posturas en debates clave

- **Teoría de la acción: causal vs. final vs. social.** Wessels/Beulke/Satzger adoptan la teoría final de la acción (acción dirigida hacia un fin), rechazando el concepto puramente causal y diferenciándose de la teoría social más moderna. (§ 3, aprox. págs. 123-149 (en el índice))
- **Imputación objetiva: alcance y límites.** Defienden un sistema de imputación objetiva basado en la creación de riesgo desaprobado y su realización; admiten múltiples grupos de casos (fin de protección, riesgo permitido, autolesión, tercero responsable, curso atípico, disminución de riesgo). (§ 6, aprox. págs. 246-294)

- **Dolo eventual: delimitación frente a inseguridad y preterintención.** El dolo eventual se configura con la conciencia del riesgo y la aceptación de su realización; se diferencia claramente del caso de inseguridad (ignorancia del riesgo) y de la preterintención. (§ 7, aprox. págs. 323-340)
- **Error de tipo permisivo vs. error de prohibición.** Distinguen el error sobre la concurrencia de causas de justificación (error de tipo permisivo, excluye dolo) del error sobre la antijuridicidad (error de prohibición directo e indirecto). (§§ 7, 14, aprox. págs. 356-712)
- **Estructura de la antijuridicidad: relación tipo-justificación.** Rechazan el concepto de 'elementos negativos del tipo'; defienden que el tipo y las causas de justificación son categorías autónomas: el tipo describe la conducta prohibida, las justificantes actúan como límites de esa prohibición. (§ 5, 8, aprox. págs. 174-410)
- **Culpabilidad: libertad de voluntad y determinismo.** Adoptan un concepto normativo de culpabilidad que no depende de si la libertad de voluntad es real o aparente, sino de si el sujeto es reprochable según normas valorativas. Rechazan fundamentalismos deterministas y libertarios. (§ 13, aprox. págs. 605-617)
- **Autoría: teoría del dominio del hecho vs. accesoriedad.** Adoptan la teoría del dominio del hecho (dominio sobre la realización del tipo) como criterio de distinción entre autor y partícipe, rechazando la teoría subjetiva de la accesoriedad. (§ 16, aprox. págs. 738-760)
- **Tentativa: desistimiento y arrepentimiento activo.** La tentativa es punible como regla; el desistimiento voluntario y el arrepentimiento activo son eximente de pena solo si se cumplen ciertos requisitos (voluntariedad, efectividad). Se distinguen tentativa inacabada y acabada. (§ 17, aprox. págs. 839-923)

Glosario

- **Acción final:** Comportamiento humano dirigido conscientemente hacia un fin, que integra voluntad y conocimiento del sujeto, diferenciándose de la acción causal pura.
- **Tipo penal:** Descripción normativa de la conducta prohibida por la ley penal, que comprende elementos objetivos, subjetivos, descriptivos y normativos.
- **Tipicidad objetiva:** Concordancia entre la acción realizada y los elementos objetivos descritos en el tipo penal (sujeto, objeto, circunstancias, resultado, causalidad).
- **Imputación objetiva:** Criterio jurídico de atribución del resultado típico a la acción peligrosa del sujeto, basado en creación de riesgo desaprobado y realización en el resultado.
- **Dolo:** Elemento subjetivo del tipo que consiste en el conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo penal; incluye dolo directo y dolo eventual.
- **Dolo eventual:** Forma de dolo en la que el sujeto no intenta el resultado pero es consciente del riesgo de su realización y lo acepta como probable consecuencia de su acción.
- **Error de tipo:** Desconocimiento o representación falsa de los elementos objetivos del tipo penal; excluye el dolo pero puede permitir responsabilidad por imprudencia.
- **Error de prohibición:** Desconocimiento o representación falsa de la antijuridicidad del hecho; si es evitable, atenúa la culpabilidad; si es inevitable, la excluye.
- **Antijuridicidad:** Cualidad de la conducta típica que viola el ordenamiento jurídico; se excluye por causas de justificación.
- **Causas de justificación:** Normas permisivas autónomas que excluyen la antijuridicidad de una conducta típica; incluyen estado de necesidad, legítima defensa y consentimiento del titular del bien.
- **Estado de necesidad justificante:** Causa de justificación que concurre cuando una acción lesiona un bien jurídico para salvar otro bien de mayor valor en situación de peligro actual e inevitable.
- **Legítima defensa:** Derecho a repeler una agresión actual e ilícita mediante una acción defensiva que no exceda lo necesario ni sea manifestamente desproporcionada.

- **Culpabilidad:** Reprochabilidad personal del sujeto imputable y consciente del injusto; se gradúa según libertad de voluntad y capacidad del sujeto de motivarse por la norma.
- **Imputabilidad:** Capacidad del sujeto para ser responsable penalmente; requiere madurez mental, salud psíquica y conciencia de la ilicitud en el momento del hecho.
- **Tentativa:** Ejecución inacabada de un delito doloso de comisión con decisión consumada y disposición inmediata; es punible según la ley salvo desistimiento voluntario.
- **Autoría mediata:** Forma de autoría en la que el sujeto domina la voluntad del ejecutor inmediato, utilizándolo como instrumento para realizar el tipo.
- **Coautoría:** Autoría conjunta de varios sujetos que comparten dominio sobre la realización del tipo penal mediante acción coordinada.
- **Instigación:** Forma de participación en la que el instigador determina a otro a ejecutar un delito; es accesoria a la autoría del ejecutor.
- **Complicidad:** Forma de participación en la que el cómplice auxilia al autor en la comisión del delito; requiere conocimiento y voluntad de ayuda.
- **Desistimiento:** Renuncia voluntaria del autor a consumir la tentativa; exime de pena pero solo si es efectiva (se evita el resultado delictivo).

Mapa de capítulos

§ 1. Función y conceptos fundamentales del derecho penal. La clasificación de los delitos 1-52

Desarrolla la función de protección de bienes jurídicos, el sentido y fin de la pena, y la clasificación fundamental de delitos (por resultado, por peligro, por comisión/omisión, dolosos/imprudentes, comunes/especiales).

§ 2. La ley penal y su aplicación. Analogía e interpretación. Referencias internacionales 60-118

Examina la función de garantía de la ley penal, el principio de determinación, la prohibición de retroactividad, la delimitación entre analogía e interpretación, y el ámbito de vigencia del derecho penal alemán; incluye referencias a derecho europeo y derecho penal internacional.

§ 3. La persona como sujeto de derecho. La teoría jurídico-penal de la acción 123-149

Define la acción como comportamiento humano final; rechaza la concepción puramente causal y abordar las teorías causal, final y social de la acción, con desarrollo de capacidad de acción y ausencia de acción.

§ 4. La creación de tipos penales y de grupos de delitos en la ley 153-166

Analiza la sistemática de la creación de tipos penales en la ley y las modalidades del tipo (dependientes, independientes, circunstancias agravantes y atenuantes).

§ 5. La teoría del tipo. Concepto y estructura del tipo de injusto [TRUNCADO] 170-210

Presenta la estructura fundamental del injusto penal, la definición de tipo en sentido amplio y restringido, el tipo de injusto global (teoría minoritaria), y los elementos individuales del tipo (descriptivos, normativos, objetivos, subjetivos). NOTA: Este capítulo está incompleto en el texto disponible.